

1502245-16.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Pires Zanatta Cherubim

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... e o réu admitiu que estava praticando o tráfico no local. O réu dispensou a mochila na fuga. No interior da mochila havia porções de drogas. Eram vários tipos de droga. Havia uma quantidade significativa de entorpecentes e anotações sobre a contabilidade do tráfico. O local era próximo de escolas infantis. Não conseguiram abordar o outro indivíduo. Não conhecia o acusado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502245-16.2021.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502245-16.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2308347/2021 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 21348474 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 4537/21/111 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2308347 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR MARTINS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Pires Zanatta Cherubim Fernandez

VISTOS.

JULIO CESAR MARTINS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 11 de novembro de 2021, por volta das 06h50, na Rua Principal, altura do nº 50, bairro Demarchi, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 81,68g de cocaína acondicionados em 256 invólucros plásticos; 7,88g de cocaína na forma de crack, divididos em 44 "trouxinhas" de papel, e 378,54g de maconha, fracionados em 107 "trouxinhas" de papel, fazendo-o sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi sumariamente recebida (fls. 89/90), o réu foi notificado (fls. 98) e apresentou defesa prévia (fls. 101). Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi ratificado às fls. 103/104.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas comuns, interrogando-se o réu ao final (fls. 126/127 e audiovisual). Em debates, a acusação pretende a condenação do réu nos termos da denúncia; ao passo que a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente requereu a aplicação da pena no patamar mínimo (audiovisual). É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de substância entorpecente, não havendo dúvidas quanto à autoria.

A materialidade está amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 4537/2021 (fls. 10/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelo laudo de constatação (fls. 15/17), pelo laudo pericial (fls. 105/106), bem como pelo laudo de exame químico toxicológico, positivo para cocaína e maconha (fls. 107/109).

Quanto à autoria, após a opção pelo silêncio na fase policial (fls. 08), em Juízo o réu, negou a prática do delito dizendo a droga era do rapaz que correu. Tinha um cachimbo para usar droga. Eles vasculharam e acharam anotações. As drogas estavam espalhadas e foram jogadas pela pessoa que correram. Foi até o local comprar drogas. Tem parentes que estudam nessa escola. Tem passagem por tráfico e estava assinando a carteirinha. É usuário de drogas (audiovisual).

Em que pese a negativa de autoria do acusado, a versão defensiva restou infirmada pelas demais provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Explico.

Ouvido em juízo, o guarda civil Anderson Pereira da Silva disse que efetuou a prisão do réu próximo da EMEB. O bairro era Divineia. Estavam em patrulhamento pelo local dos fatos. No final da rua avistaram duas partes, o réu e outra pessoa. Ao avistar a viatura, eles empreenderam fuga. Ele estava com uma mochila. Conseguiram fazer a sua abordagem dele. Perguntaram sobre a mochila e o réu admitiu que estava praticando o tráfico no local. O réu dispensou a mochila na fuga. No interior da mochila havia porções de drogas. Eram vários tipos de droga. Havia uma quantidade significativa de entorpecentes e anotações sobre a contabilidade do tráfico. O local era próximo de escolas infantis. Não conseguiram abordar o outro indivíduo. Não conhecia o acusado antes dos fatos (audiovisual – fls. 126/127).

Por seu turno, o guarda civil Ricardo Soares Gaia relatou que, na data dos fatos, entraram em uma rua onde há uma viela próximo a uma torre de luz. Neste momento, o acusado arremessou uma sacola preta e empreendeu fuga. Ele percebeu a presença da polícia e fugiu. Viu ele arremessando a sacola. Tinha drogas, consistentes em maconha, cocaína e crack. Tinha dinheiro com ele. Local é próximo de uma escola municipal. Não confessou informalmente. Viu ele com a sacola na mão. Tinha uma senhora com ele, grávida. Um indivíduo correu e empreendeu fuga. Ele não conseguiu correr, ele caiu. Ele estava sentado em uma cadeira, quando percebeu a presença da testemunha, levantou-se já arremessando a sacola, e, dez metros para frente caiu, sendo detido. Não o conhecia antes dos fatos. Descendo essa viela, a escola fica à esquerda. Próximo ao local tinha um caderno com anotações. A escola é bem próxima do local dos fatos. Do local não é possível visualizar a escola. A abordagem ocorreu às 6hs00. Não é horário de entrada de aluno (audiovisual).

Não há, nos autos, qualquer contraprova a desacreditar o depoimento dos guardas. Destarte, prevalecem os testemunhos por eles prestados, eis que, de modo algum, estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas. O depoimento de guardas tem plena força probante, sendo que somente a contraprova poderia infirmá-los como prova bastante à condenação, contraprova esta inexistente no feito.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser “inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372).

Por fim, a quantidade de droga apreendida e sua forma de acondicionamento - 378,54g de Cannabis sativa L., acondicionados em 107 (cento e sete) trouxinhas de papel; 81,68g de cocaína acondicionados em 256 (duzentos e cinquenta e seis) invólucros e 7,88g de "crack", acondicionados em 44 (quarenta e quatro) trouxinhas de papel (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 13/14; laudo de constatação de fls. 15/17 e laudo químico-toxicológico de fls. 107/109), além das circunstâncias que envolveram sua apreensão (com a imediata fuga após a percepção da presença policial), constituem elementos relevantes para a configuração do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal, conforme preconiza o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06. Cumpre anotar, outrossim, que a circunstância de o réu não ter sido preso quando efetuava a venda da droga à usuário, por si só, não afasta a imputação feita na denúncia.

Isso porque o crime de tráfico, como delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, consuma-se com a ocorrência de qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, dentre as quais se insere aquela imputada ao acusado na denúncia, não sendo exigível, necessariamente, a prática de atos onerosos, pois suficiente a identificação da finalidade mercantil.

A não abordagem de usuário e a não oitiva de testemunhas civis, por si só, não leva à absolvição do réu, diante da conhecida dificuldade de tal diligência em crimes da natureza do ora tratado.

Por fim, embora o acusado tenha alegado ser usuário de entorpecentes, referida circunstância, por si só, não tem o condão de descaracterizar o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e de configurar a infração penal prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06, pois, além da condição de usuário, o réu deveria ter provado que a droga encontrada em seu poder era destinada ao seu consumo pessoal, o que não foi feito, razão pela qual não há que se falar em desclassificação do crime.

Portanto, o acusado realizou conduta típica - artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - antijurídica e, em face de sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação. Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, prepondera sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. In casu, a quantidade de droga apreendida não pode ser reputada como considerável, todavia, sua natureza e variedade, especialmente a do "crack", é potencialmente destruidora - 378,54g de Cannabis sativa L., acondicionados em 107 (cento e sete) trouxinhas de papel; 81,68g de cocaína acondicionados em 256 (duzentos e cinquenta e seis) invólucros plásticos e 7,88g de "crack", acondicionados em 44 (quarenta e quatro) trouxinhas de papel (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 13/14; laudo de constatação de fls. 15/17 e laudo químico-toxicológico de fls. 107/109). Ademais, o réu é portador de maus antecedentes (cf. certidão de fls. 46/50 - autos nº 0042982-17.2008.8.26.0562 da 5ª Vara Criminal de Santos; 0012846-36.2005.8.26.0564 da 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo; e 0038260-17.1997.8.26.0564 da 3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo), o que demonstra que sua conduta social é reprovável e sua personalidade é deturpada e voltada para o desprezo das regras de boa convivência social. Por outro lado, as consequências do crime não foram dignas de nota. Assim, fixo a pena-base em 1/4 acima do mínimo legal, a saber, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase inexistem atenuantes a serem valoradas. No entanto, incide a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme se depreende da certidão de fls. 46/50 autos nº 0000530-23.2015.8.26.0537 da 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Assim, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na terceira fase aplico a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, visto que a infração foi cometida nas imediações de duas escolas de educação básica (fls. 03). Assim, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, além do pagamento de 850

(oitocentos e cinquenta) dias-multa. Lado outro, não há causas de diminuição de pena.

Neste ponto, observo que a causa de aumento é de natureza objetiva, tornando-se dispensável a comprovação de que o acusado comercializava entorpecentes erigindo diretamente os alunos da escola como público-alvo (TJSP; Apelação Criminal 1506309-43.2020.8.26.0072; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bebedouro - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/09/2021; Data de Registro: 30/09/2021).

O réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, haja vista ser reincidente e portador de maus antecedentes (fls. 46/50).

Nos termos do 33, §2º, "a", do Código Penal, haja vista a quantidade de pena aplicada, sem se olvidar do fato de o réu ser reincidente e portador de maus antecedentes (fls. 46/50), o regime inicial de cumprimento de pena é o fechado. O valor da pena de multa será de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Assim, fica o réu definitivamente condenado à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, no patamar fixado.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, haja vista o réu ter sido condenado à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Além disso, conforme decisão do STF, proferida no Habeas Corpus 97.256, não entendo que essa substituição seja suficiente, segundo previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal, haja vista o réu ser reincidente e portador de maus antecedentes (fls. 46/50).

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar o acusado JULIO CESAR MARTINS DA SILVA como incurso no artigo 33, "caput", c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, no patamar fixado.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista que respondeu preso ao processo, após a conversão da prisão em flagrante em preventiva, devendo manter-se em tal estado por não vislumbrar qualquer alteração do quadro fático. Observo, ademais, o regime inicial de cumprimento de pena imposto e a reincidência do acusado (fls. 46/50).

Expeça-se o necessário e recomende-se o réu na prisão onde se encontra recolhido. Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

De plano, nos termos do artigo 58, §1º, da Lei nº 11.343/06, não tendo havido controvérsia sobre a natureza ou quantidade da substância ou do produto, bem como sobre a regularidade do respectivo laudo químico-toxicológico, oficie-se à Autoridade Policial para destruição da substância entorpecente apreendida nos autos.

Em relação a eventual dinheiro apreendido nos autos, decreto o seu perdimento em favor da União, pois oriundo da mercancia ilícita. Providencie-se nos termos do artigo 481, inciso I, das NSCGJ e oficie-se à SENAD, nos termos do artigo 63, §4º, da Lei nº 11.343/06, efetuando-se as demais comunicações necessárias.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD (NSCGJ, arts.393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGJ, art.398, após o trânsito em julgado). Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA